

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

5662/25/פ

הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון – דיווח לכנסת על תלונות בגין הטרדות מיניות בצבא הגנה לישראל ועל אופן הטיפול בהן), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 539 ב.1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955,¹ אחרי סעיף 539 א יבוא:

"דיווח לכנסת – 539 ב. ראש המטה הכללי יגיש לוועדת החוץ והביטחון תלונות על הטרדות של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון ובו פירוט לגבי מיניות בצבא הגנה לישראל והטיפול בהן בצבא הגנה לישראל וכן מספר התלונות שהוגשו לממונה על הטיפול בהטרדות מיניות בצבא הגנה לישראל ואופן הטיפול בהן; בדין וחשבון האמור לא יכללו פרטי מידע שיאפשרו את זיהוי המתלונן, הנילון ואנשים אחרים המעורבים בתלונה."

דברי הסבר

הטרדה מינית מהווה פגיעה בכבוד האדם, בחירותו ובפרטיותו. היא משפילה ומבזה את המוטרד ושוללת את אנושיותו, בין השאר על ידי התייחסות אליו כאל אובייקט מיני לשימוש של המטריד. היא שוללת את האוטונומיה של המוטרד ואת שליטתו בגופו ומיניותו, היא פוגעת בזכותו להגדרה עצמית ופולשת לפרטיותו. הטרדה מינית של נשים גורמת להשפלתן ביחס למינן או למיניותן ומקשה עליהן להשתלב בחברות שוות בשוק העבודה וביתר תחומי החיים.

בעקבות פרשת הסרסור בסוהרות בכלא גלבע, ובהמשך לדוח הביקורת של מבקר המדינה, ממנה עלה כי קיים יחס מטריד, בעל אופי מיני, מצד המחבלים כלפי חיילות החובה בשירות בתי הסוהר, הורה השר לביטחון לאומי דאז, איתמר בן גביר, להפסיק את שירות החובה של חיילות בשירות בתי הסוהר, ולהחליפן בסוהרים ובסוהרות בתקני קבע, וביצע מהפכה של ממש.

דא עקא, שלפני כשנה פורסם כי צבא הגנה לישראל (להלן – צה"ל) הציב חיילות לשמור על מחבלי

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

הנוח'בה, ועל כך אמר מבקר המדינה "לא ניתן לקבל את העובדה שלאחר שמדינת ישראל נכוונה בעבר ממחבלים כלואים שמטרידים מינית סוהרות חובה, יטילו על צוערות בצה"ל לשמור על מחבלים שהיו שותפים בפשעים מיניים ב-7 באוקטובר. אם נצרף את עדויותיהן של החטופות שחוו וחוות הטרדות מיניות – הכתובת רשומה על הקיר". לבסוף קבע המבקר כי "הדבר עומד בניגוד לדוח מוגנות חיילות, שפרסמנו לפני קצת יותר משנה, ומלמד שלא הופקו הלקחים מהדוח הנוקב". לפי דוח זה, 38% מחיילות החובה בשירות בתי הסוהר ו-33% מחיילות החובה בצה"ל חוו הטרדה מינית אחת או יותר. לאור כל זאת, קרא מבקר המדינה לשר הביטחון ולרמטכ"ל לשנות את ההחלטה, כך שלא יוצבו סוהרות בפני סיכון מיותר להטרדות מיניות.

שלא כמו מרבית הגופים בשירות המדינה, צה"ל הוא גוף היררכי, והוא מטפל בעצמו בהטרדות מיניות באמצעים פיקודיים ומשמעתיים. משכך, ונוכח מאפייני השירות הייחודיים בארגון, יש חשיבות רבה לכך שוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שהיא הוועדה המפקחת על צה"ל (להלן – הוועדה), תקבל דיווחים סדירים על הפעולות שנקט צה"ל למניעת הטרדה מינית ועל האופן שבו טיפלו בתלונות על הטרדות מיניות. כך תוכל הוועדה לפקח על הטיפול בתלונות, לרדת לעומק הבעיות ולזמן אנשי פיקוד בשעת הצורך כדי לוודא שהאירועים יטופלו בצורה מיטבית. הסדר דומה, בעניין מוסדות להשכלה גבוהה, נקבע בשנת 2014 בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח-1998, ומאז קביעתו ניכרים שיפור ויעול בטיפול בתלונות על הטרדות מיניות ובפעולות הסברה למניעת הטרדות מיניות במוסדות האלה. כמו כן, בימים אלה מקודמת הצעת חוק הקובעת מנגנון דומה ביחס לגופי ביטחון אחרים – הצעת חוק דיווח לכנסת על תלונות וטיפול בהטרדות מיניות במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר והטיפול בהן (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023 (כ-978).

לאור האמור, מוצע לקבוע כי ראש המטה הכללי יגיש לוועדה, אחת לשנה, דין וחשבון ובו פירוט הפעולות שנקט למניעת הטרדה מינית בצה"ל, מספר התלונות שהוגשו לממונה על הטיפול בהטרדות מיניות ואופן הטיפול בהן. יודגש כי מאחר שמטרת הדיווח היא בחינת המדיניות, וכדי שלא לפגוע בפרטיותם של החיילים המעורבים, בדין וחשבון האמור לא ייכללו פרטי מידע שיאפשרו את זיהוי המתלונן, הנילון ואנשים אחרים המעורבים בתלונה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באדר התשפ"ה (24.03.2025)